



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

**נציגות הבית המשותף בבית עומר
באמצעות ב"כ: עו"ד אניספלד שי
כנפי נשרים 13, ירושלים**

תובעת

נגד

**די.ג'יי. אסוסיאטס אינק. ח.ז., אחר
באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר שושני
דרך חברון 101, ירושלים**

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא אופן חישוב חלקה של הנתבעת בהוצאות הניהול וההחזקה של הבית המשותף, המכונה "בית עומר", הנמצא ברחוב בית הדפוס 22 בירושלים, והידוע כגוש 30262 חלקה 138 (להלן – הבית המשותף).

1. הבית המשותף כולל 43 יחידות המשמשות לעסקים וחניון. לבית המשותף תקנון מוסכם.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף.
3. הסעד שהתבקש בתביעה הוא חיוב הנתבעת בהפרשי דמי ניהול בסך של 15,970 ₪, אולם המחלוקת האמתית שבין הצדדים היא אופן חישוב דמי הניהול בהם חייבת הנתבעת, דבר שצפוי להשפיע על החוב השוטף של הנתבעת לאחר התקופה אליה מתייחסת התביעה.
4. הנתבעת היא בעלת הזכויות ב-2 מיחידות הבית המשותף, תת חלקה 8 ותת חלקה 31. ליחידות הנתבעת, מוצמדים על פי נסח הרישום, שטחים שונים, הכוללים בין היתר חלק משטח החניון המצוי בקומות 1-, 2-. לבעלי הדירות קיימת זיקת הנאה למעבר בשטחים אלו.
5. ביום 21.9.2014 ניתן פסק דין על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, בתביעה ובתביעה שכנגד שנוהלו בין הצדדים להליך זה, בתיק 210/12, 281/12. פסק הדין צורף כנספח 6 לתצהיר מטעם התובעת. בפסק הדין נאמר בחלק העובדתי כי הנתבעת (שם התובעת) עושה באמצעות מי מטעמה שימוש ב-109 חניות בקומות 1-, 2- (סעיף 8 לפסק הדין). כן נקבע בין היתר בפסק הדין כי החלטה שקיבלו רוב בעלי הדירות בישיבה שהתקיימה בשנת 2008, לחייב את בעלי הזכויות בדמי ניהול על פי תעריף שנקבע עבור כל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חניה, מחייבת את הנתבעת, ומשנה למעשה את ההוראה הרלוונטית בתקנון המוסכם (ר' פסקאות 116-95 לפסק הדין).

6. ביום 13.7.2017 ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בהליך נוסף, בתיק 357/16, במסגרתן הוסכם בין היתר שהחל מיום 1.1.2016 דמי הניהול ביחס לכל חניה בחניון יעמדו על סך של 50 ₪ בתוספת מע"מ. במסגרת הסכמות אלו לא הוזכר מספר החניות בחניון.

7. אין מחלוקת בין הצדדים כי דמי הניהול שעל הנתבעת לשלם הם 50 ₪ עבור כל חניה בחניון. בשיעור זה מחויבים גם בעלי יחידות אחרים עבור חניות שהם בעלי זכויות בהם. באשר לנתבעת, המחלוקת לעניין כמות החניות שברשותה נובעת בין היתר מכך שחלק מחניות הנתבעת אינן מסומנות כחניות במסמכי הרישום של הבית המשותף, אלא קיימות בשטח המוצמד ליחידות הנתבעת המשמש בפועל כחניון.

8. מי שמחזיקה כיום בפועל בחניון ומפעילה אותו היא חברת "יאיר השחר" ששכרה את החניון מהנתבעת החל מיום 5.11.2018. חברת "יאיר השחר" מוחזקת ומנוהלת על ידי מר יאיר הורביץ (חברת "יאיר השחר" ומר הורביץ יקראו להלן – "יאיר השחר" או "השוכרת").

9. מהמועד בו שכרה השוכרת את החניון, ועד לחודש אפריל 2020 שולמו לנתבעת דמי ניהול עבור החניון, לפי 101 חניות, בהסכמת הצדדים (קודם לכן שולם על ידי שוכרים קודמים על פי 109 חניות, וקודם לכן, לפי פסק הדין בתיק 210/12, 281/12 שולם על פי 120 חניות, בשל 11 חניות נוספות שהיו כלולות במושכר). החל מחודש אפריל 2020 שולמו דמי ניהול עבור 88 חניות בלבד, על פי החלטה חד צדדית של השוכרת מטעם הנתבעת. התביעה מתייחסת להפרש התשלומים מחודש אפריל 2020 ועד סוף שנת 2021, כאשר על פי הטענה מדובר ביתרת חוב הנתבעת על פי ההפרש שבין 101 חניות ל-88 חניות. כיום טוענת הנתבעת שעליה לשלם לפי 69 חניות בלבד. טענה זו הועלתה על ידה לאחר שהוגשה התביעה, במסגרת כתב ההגנה.

טענות התובעת בתמצית

10. לטענת התובעת, הסכמת הצדדים בהליך הקודם התבססה על העובדה שלנתבעת היו 109 חניות בבית המשותף. העובדה שלאחר מכן החליטה הנתבעת להשכיר את החניון לגורם אחר, וזה הפך אותו לעסק, מה שהביא לטענת הנתבעת להפחתה בכמות החניות המאושרת ל-68, אינה יכולה להביא למסקנה שהנתבעת רשאית להפחית את שיעור השתתפותה בהוצאות הבית המשותף (להלן – דמי הניהול).

11. לטענתה, הנתבעת לא מסרה תצהיר עדות ראשית מטעמה, ומי שמסר תצהיר הוא השוכר מטעמה, מפעיל החניון. לטענתה יש בכך טעם לפגם.

12. לטענתה, הנתבעת והשוכרת מטעמה הם חסרי תום לב שכן במסגרת הסכם השכירות הצהירה השוכרת שיש לה את כל האישורים הנדרשים להפעלת העסק, אולם בדיעבד עולה שהפעילה את החניון ללא רישיון עסק, תוך ידיעת הנתבעת, ותוך הפרת ההסכם על ידי השוכרת. כמו כן עדות השוכרת היא ברובה עדות שמיעה ועל כן יש לתת לה משקל אפסי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. לטענתה, הנתבעת העלתה את דמי השכירות לשוכרת מטעמה, ועל כן טענתה לעניין הפחתת מספר החניות באופן המשפיע על גובה דמי הניהול היא בחוסר תום לב.

14. לטענתה, הנתבעת אינה יכולה לאחוז בחבל משני קצותיו ולטעון מחד שלא ניתן להעלות את דמי הניהול ומאידך שהיא יכולה להפחית את מספר החניות. הנתבעת עצמה שילמה לפי 101 חניות עד לחודש מרץ 2020.

15. לטענתה, קיים השתק שיפוטי ומעשה בי דין מהליכים קודמים שם נקבע עובדתית שהנתבעת עושה שימוש ב-109 חניות.

16. לטענתה, הפחתת מספר החניות נובע רק מכך שהשוכרת מעוניינת לנהל עסק במקום, שאם לא כן, ניתן היה להפעיל 109 חניות במקום. עוד לטענתה, כפי שיש לשלם דמי ניהול על נכס גם אם לא נעשה בו שימוש, כך הנתבעת צריכה לשלם דמי ניהול על החניות שברשותה גם אם לא נעשה בהן שימוש.

17. לטענתה, ככל שיופחתו דמי הניהול כבקשת הנתבעת, לא תוכל הנציגות לתחזק את החניון.

18. לאור האמור יש לטענתה לחייב את הנתבעת בסך של 15,970 ₪, שהוא ההפרש בין התעריף ששילמה יאיר השחר לבין חוב הנתבעת עד לסוף שנת 2021.

טענות הנתבעת בתמצית

19. לטענת הנתבעת, טענות התובעת הקושרות בין דמי הניהול לבין אי עמידה בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין או להוצאות הניהול, מהוות הרחבת חזית.

20. לטענתה, אין קביעה בהליכים קודמים, המהווה מעשה בית דין, לעניין מספר החניות.

21. לטענתה, במסגרת הסכם פשרה שבין התובעת, הנתבעת, והשוכרת, אישרה התובעת את הפיכת החניון לציבורי. בהסכם הפשרה אין התייחסות למספר החניות.

22. על פי דרישת עיריית ירושלים, לצורך קבלת רישיון עסק לחניון, על השוכרת לעמוד בדרישות משרד התחבורה, כאשר על פי ההנחיות המחייבות, מספר החניות בחניון האמור לא יכול לעלות על 69 חניות. לטענתה, תחילה סברה בטעות שמדובר בהיקף של 88 חניות, ושילמה דמי ניהול בהתאם לכך, אולם לאחר מכן הסתבר לה כי היא יכולה לעשות שימוש ב-69 חניות בלבד, והיא אינה מתירה שימוש של יותר מ-69 חונים בחניון.

23. לפיכך לטענתה, אין לתובעת סמכות לגבות כספים בגין חניות שאינן מותרות לשימוש ואינן קיימות בפועל.

דין והכרעה

האם קיים השתק שיפוטי או מעשה בית דין לעניין מספר החניות?

24. מבחינת פסק הדין שניתן בהליך 210/12, 281/12 עולה כי פסק הדין עסק בהקשר האמור, בסמכות התובעת (שם הנתבעת) לשנות את שיטת חלוקת הוצאות האחזקה של הרכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, באופן שיחייב את הנתבעת (שם התובעת) לשלם דמי ניהול בגין החניון, בשונה מהוראות התקנון המוסכם.

בהקשר זה נקבע בפסק הדין כי החלטת האסיפה הכללית שנתנה ביום 20.2.2008 **לעניין חיוב כל חניה** בדמי ניהול בסך של 45 ₪ לחודש, מחייבת את הנתבעת, שכן נתנה בהסכמת קודמיה של הנתבעת בנכס, ונרשמה בספר ההחלטות. פסק הדין אמנם התבסס עובדתית על קיומן של 109 חניות, דבר שצוין בחלק העובדתי של פסק הדין, אך לא עולה ממנו שבאותו הליך הייתה מחלוקת כלשהי בעניין כמות החניות בין הצדדים, אשר דרשה הכרעה. גם בהחלטת האסיפה הכללית מיום 20.2.2008 עליה הסתמך פסק הדין בהקשר זה (נספח 7 לתצהיר מטעם התובעת), נקבע כי דמי האחזקה והניהול ישולמו על פי מספר החניות, אך לא צוין מספר החניות.

מהאמור עולה שהיקף החניות הניתנות לחיוב כלל לא היה חלק מהפלוגתא שהוכרעה בהליך 281/12, 210/12.

כאמור, בהליך נוסף, בנוגע לדמי הניהול בהם תחויב הנתבעת, בתיק 357/16, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים ביום 13.7.2017, במסגרתן הוסכם כי דמי הניהול לכל חניה יהיו 50 ₪ בתוספת מע"מ החל מיום 1.1.2016 (נספח 2 לתצהיר מטעם התובעת). בהסכם פשרה זה לא צוינו מספר החניות לפיהן תחויב הנתבעת, ואין בו תיעוד כלשהו לתחשיב על פיו תשלם הנתבעת את דמי הניהול. מכאן שגם בפסק דין זה, שניתן בהסכמת הצדדים, לא ניתן לראות מעשה בי דין לעניין מספר החניות, או לעניין הסכום הסופי של דמי הניהול.

ככל שהיה בכוונת הצדדים לקבוע סכום גלובלי של דמי ניהול בגין החניון, לא הייתה מניעה כי הסכם הפשרה בתיק 357/16 יקבע סכום גלובלי, או לכל הפחות סכום מינימום של חניות שניתן יהיה לחייב בדמי ניהול. למרות זאת, הסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של פסק דין, התייחסה לתעריף עבור כל חניה, ללא התייחסות לכמות החניות שתחויב.

25. באשר לטענה כי מנהל השוכרת של החניון מהנתבעת, יאיר הורביץ, הצהיר בהליך אחר, 422/18 ששכר 110 חניות מהנתבעת (נספח 8 לתצהיר מטעם התובעת), ושבאותו הליך הושג הסכם פשרה (נספח 10 לתצהיר מטעם התובעת), הרי שעולה הן מהתצהיר והן מהסכם הפשרה, שמספר החניות צוין בתצהיר כעובדה, במסגרת מחלוקת שנגעה לעניינים אחרים ולא לכמות החניות, ולא היוותה חלק מהסכם הפשרה עליו חתמו הצדדים. בהמשך, אף התובעת חייבה את הנתבעת על פי 101 חניות בלבד, ועולה כי הדבר נבע מכך ששוכנה שבפועל בידי שוכרת הנתבעת 101 חניות (ר' התכתבויות נספח 11 לתצהיר מטעם התובעת, אם כי לטענת התובעת הדבר בוצע "לפנים משורת הדין", ר' סעיף 6 למכתב התובעת מיום 21.4.2021).

העובדה שמנהל השוכרת מטעם הנתבעת סבר, בעת שנתן את תצהירו בהליך 422/18 ששכר 110 חניות, אינה מהווה השתק שיפוטי, שכן לא עולה שעניין זה עמד להכרעה באותו הליך, או שהייתה לו השפעה על הנושאים שהיו במחלוקת, ולא נטען, ואף לא עולה מהמסמכים שצורפו, כי צוין עובדה זו היטיב באופן כלשהו עם הנתבעת באותו הליך.

26. לאור האמור, אני דוחה את טענת התובעת שהנתבעת מנועה מלחלוק על מספר החניות המחויבות בדמי ניהול בשל השתק שיפוטי או מעשה בי דין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהו הבסיס לחיוב דמי ניהול בגין החניון?

27. מכתב התביעה, סעיף 8(ב) לחלק השני, עולה כי התביעה הוגשה על פי סעיף 58 **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**), הקובע חובה על כל בעל דירה להשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף. לפיכך דין טענת הנתבעת בעניין הרחבת חזית להידחות.

28. כאמור, בפסק הדין בהליך 210/12, 281/12 נקבע כי החלטת האסיפה הכללית משנת 2008 הקובעת תעריף עבור כל חניה מהווה למעשה שינוי התקנון המוסכם ומחייבת את הצדדים. כאמור, כמות החניות על פיהן חויבה הנתבעת לא הייתה במחלוקת באותו הליך.

29. הסכמות הצדדים בהליך 357/16 התייחסו כאמור לשינוי התעריף לכל חניה, ולא לשינוי בשיטת החיוב, מבלי שהתייחסו כאמור לכמות החניות המחויבות. איני סבורה כי פרשנות הסכמות הצדדים באותו הליך כוללת גם הסכמה לכמות החניות, או לכך שקיימות 109 חניות.

הן בהתאם לסעיף 25(א) **לחוק החוזים (חלק כללי)**, **תשל"ג – 1973**, והן בהתאם להלכת **אפרופים** [ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995)] שהוזכרה בסיכומי התובעת, יש לפרש חוזה לפי לשונו ונסיבותיו במקביל. במקרה דנן, הן לשון הסכמת הצדדים והן הנסיבות אינן תומכות בעמדת התובעת.

ראשית, נוסח הסכמות הצדדים אינו כולל כלל את מספר החניות המחויבות בדמי ניהול. לא עלתה גם כל טענה כי מי מבעלי היחידות האחרות אינו משלם לפי החניות שיש בידו בפועל. ההחלטה משנת 2008 שהיא הבסיס לחיוב בדמי הניהול האמורים, מתייחסת לחיוב לפי חנייה בלבד, ולא למספר החניות או לאופן בו ייקבע מספר החניות. פרשנות פשוטה של אותה החלטה מביאה למסקנה כי הכוונה היא לחייב כל בעל חניה על פי כמות החניות שעומדות בפועל לרשותו. אם היה בכוונת הצדדים, לאחר פסק הדין בהליך 210/12, 281/12 לקבוע מספר קבוע של חניות לחיוב, או מינימום של מספר חניות, או סכום גלובלי של דמי ניהול לתשלום בגין החניון, לא הייתה מניעה לנסח את ההסכמות באופן זה. למרות זאת מצאו הצדדים לנכון במסגרת ההסכמות בתיק 357/16 לקבוע סכום לחיוב לפי מספר חניות מבלי לציין מהו מספר החניות.

שנית, העובדה שבמסמכי הרישום של הבית המשותף חלק מחניון התובעת אינו מופיע כמחולק לחניות, בשונה מחניות אחרות בבית המשותף המחויבות בדמי ניהול, מחליש את עמדת התובעת, שכן אין בסיס רישומי להיקף החניות של הנתבעת, ואם התובעת ביקשה להסתמך על מצב קבוע בהקשר זה, לא הייתה מניעה שתבקש לעגן זאת בכתב.

שלישית, גם לטענת התובעת עולה כי באותה עת חויבה הנתבעת לפי 109 חניות, ובהמשך הפחיתה את החיוב ל-101 חניות, מכיוון שנטען שזו כמות החניות בפועל (אף כי בדיעבד טענה שהדבר נעשה לפני משורת הדין). מכאן שגם התובעת הסכימה לחיוב הנתבעת לפי כמות החניות בפועל, אף לאחר פסק הדין בהליך 210/12, 281/12, ולא טענה בסמוך לדרישת שכורת הנתבעת להפחית את כמות החניות ל-101 כי קיימת הסכמה או החלטה תקפה בנוגע לכמות החניות שיש לנתבעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רביעית, גם בהסכמות הצדדים בהליך מאוחר יותר, בתיק 422/18 אשר נולד כתוצאה מהתקשרות הנתבעת עם השוכרת מטעמה להפעלת חניון ציבורי, לא נתנה כל התייחסות להיקף החניות שיהיו בסיס לתשלום דמי הניהול.

חמישית, אופן ניסוח הסכמות הצדדים בהליך 357/16 ללא קביעה של היקף חניות הנתבעת, על פי העובדות שהיו ידועות לצדדים אותה עת, שיקף את האינטרס של שני הצדדים, שכן לשני הצדדים היה אינטרס להגדיל את מספר החניות בחניון הנתבעת בכל הנוגע לאותו הסכם. לנתבעת היה אינטרס לאור הגדלת ההכנסות הצפויות לה מהיקף חניות גדול יותר, ולתובעת בשל הגדלת היקף דמי הניהול. על כן, לא ניתן לקבוע כי המסקנה המתבקשת מאי ציון מספר החניות היא שקיים מספר חניות קבוע שאינו ניתן לשינוי.

שישית, התובעת, עליה מוטל נטל ההוכחה, לא הניחה כל תשתית עובדתית לטענה כי יש לפרש את ההסכמות נשוא פסק הדין בהליך 357/16 ככאלו הכוללות את כמות החניות שתחייב את הנתבעת. בתצהירו של העד מטעמה לא נטען כלל כי היה שיח כלשהו בין הצדדים אודות הכמות המחייבת של החניות לצורך דמי הניהול.

אציין כי עד התובעת, אשר העיד כי הוא משמש עשרות שנים כנציג התובעת השיב בחקירתו הנגדית כי בשנת 2008 התחשיב של דמי הניהול לכל חניה חושב על פי 266 חניות לכל הבניין, וכך לטענתו גם חושב הסכום לצורך ההסכמות בהליך 357/16 שבו הועלה התעריף לכל חניה. יחד עם זאת, לא היה תיעוד לתחשיב כאמור בתצהירו או במסמך כלשהו שהוגש במסגרת ההליך, ואין כל התייחסות לכך בהסכמות הצדדים בהליך 357/16 או בפסקי הדין וההסכמות שהוגשו באחד מההליכים האחרים.

עד התובעת אף לא ידע להגיד במדויק מהי כמות החניות על פי עמדת התובעת עצמה, וסבר שהיא 110 חניות, שעה שהתובעת טענה במסגרת ההליך כי על הנתבעת לשלם לה לפי כמות של 101 חניות, וכי היא רשאית לשנות את החיוב ל-109 חניות (ר' פרוטוקול הדיון מיום 18.7.2022 עמוד 4 שורה 43), והדבר מעלה ספק לעניין הבסיס הנטען לחיוב בגין כל חניה.

יתר על כן, בנספח 13 לתצהיר עד התובעת שהוגש על ידי התובעת בהליך 357/16 וכוותרתו "מסמך עלויות ראליות בחניון בית עומר – הפרדה תקציבית" נכתב בסעיף 5 כי החלוקה היא ל-249 חניות, וכן צוין כי נפלה טעות בתצהיר גילוי מסמכים ותשובות לשאלון מטעם התובעת, שם ציינה שקיימות 229 חניות.

מכל האמור עולה שהיקף החניות על פיהם נקבע התקציב גם לשיטת התובעת, לא היה ברור וחד משמעי אפילו לה עצמה. בנסיבות אלו, ודאי שלא ניתן לומר שיש בו כדי להעיד על הסכמות לעניין היקף החניות שיחייב את הנתבעת.

בכל מקרה, גם אם התחשיב בוצע על בסיס הנחת התובעת לכמות מסוימת של חניות הקיימת בבית המשותף, אין בכך כדי לחייב את הנתבעת שלא הייתה שותפה לכך.

בהקשר זה יש להוסיף שגם אם בפועל השירות הניתן על ידי התובעת בגין הפעלת החניון עולה על היקף דמי הניהול שמשולמים על ידה, אין בכך כדי להביא למסקנה שעל הנתבעת לשלם דמי ניהול גבוהים יותר, שכן הבסיס לחיוב כל בעל דירה אינו היקף השירותים שהוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקבל מהנציגות, אלא מפתח החלוקה שנקבע בתקנון (או במקרה זה, בהחלטה משנת 2008 הגוברת על הוראות התקנון).

30. לפיכך הן לשון הסכמת הצדדים והן הנסיבות שהיו לפני ההסכמה ולאחריה, מצביעות על כך שלא הייתה בכוונת הצדדים לקבוע במסגרת ההסכם כמות מסוימת של חניות שתחייב את הנתבעת. גם אם מי מהצדדים או שניהם הניחו שלא יהיה שינוי בהקשר זה, אין בכך כדי להביא למסקנה שכמות החניות היוותה חלק מאותה הסכמה, אלא לכל היותר כי ההסכמה מבוססת על טעות.

31. אמנם מראיות הצדדים עולה שגם הנתבעת סברה, לפחות עד לשנת 2021, כי ברשותה 101 חניות, וקודם לכן אף יותר. חברת "יאיר השחר" אף שילמה את דמי הניהול בהתאם להיקף של 101 חניות עד לתאריך 1.4.2020. כאמור, מנהל השוכרת, יאיר השחר, אף התייחס לכמות של 110 חניות בתצהיר שניתן מטעמו בהליך שהתנהל בין הצדדים. אולם עולה מהראיות שהשינוי בעמדת הנתבעת, ובעמדת השוכרת יאיר השחר, חל לאחר שהסתבר ליאיר השחר, במסגרת הליך קבלת רישיון עסק להפעלת חניון, כי הרשויות אינן מאשרות לה את היקף החניות האמור, אלא כמות חניות קטנה משמעותית, בחניון הציבורי שסוכם שתפעיל בשטח האמור (ר' סעיפים 6-16 לתצהיר מטעם הנתבעת).

32. התובעת מצדה הסכימה לקיומו של חניון ציבורי במקום, אף שבתחילה התנגדה לכך, וזאת במסגרת הסכמות הצדדים בהליך 422/18 (נספח 10 לתצהיר מטעם התובעת). מקריאת אותן הסכמות עולה כי עיקר המחלוקת הייתה בעניין הצבת מחסום לחניון, בשל הפיכתו לחניון ציבורי, אשר עלול לפגוע בנוחות יתר בעלי החניות בבית המשותף להשתמש בחניות שבבעלותם. במסגרת הסכמות הצדדים לא ניתנה כל התייחסות למספר החניות שיהיו בידי הנתבעת או יאיר השחר מטעמה, ונראה כי הצדדים לא היו ערים לכך שלצורך קבלת רישיון עסק, תידרש השוכרת להפחית את מספר החניות.

מהסכם הפשרה באותו הליך עולה שהצדדים הסכימו כי יאיר השחר תפעל להשגת רישיון עסק בתוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסכמות (סעיף 15 להסכם הפשרה). מכאן שגם התובעת הייתה מודעת לכך שלא היה בידי יאיר השחר רישיון עסק באותו מועד, והוסכם שעליה לפעול לקבל רישיון כאמור. לפיכך התובעת משותקת מלטעון באשר לחוסר תום הלב של הנתבעת או של השוכר מטעמה, בנוגע לחתימת הסכם השכירות טרם קבלת רישיון עסק, שכן הסכם השכירות נחתם לפני הפשרה שנחתמה בין הצדדים, במסגרתה הוסכם על פעולת השוכרת להוצאת רישיון עסק עתידי.

33. מכל האמור עולה, כי על פי אותה החלטה משנת 2008 המחייבת את הנתבעת, התובעת רשאית לחייב את הנתבעת על פי כמות החניות הקיימת בפועל.

34. מהראיות שהציגה הנתבעת, שוכנעתי כי כמות החניות שבאפשרות הנתבעת להפעיל, באמצעות השוכרת מטעמה, המשקפת את כמות החניות שיש לה היום בפועל, לאור הסכמת הצדדים להפעלת חניון ציבורי, ולאור החובה להתאים את כמות החניות בחניון לדרישות רישיון העסק, אינה עולה על 69 חניות (בתוספת 3 חניות לנכים כפי שיפורט להלן).

ראשית, הוכח כי אכן לצורך קבלת רישיון עסק להפעלת החניון, נדרשת השוכרת מטעם הנתבעת על ידי העירייה, להעמיד את כמות החניות בחניון על 68 בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת הציגה תשובה של עיריית ירושלים בבקשה לקבלת מידע שהגישה התובעת לעירייה. במסגרת הפניה התבקשה העירייה להשיב האם הגבילה את השוכרת במספר החניות בקומת החניה ואם כן, לכמה חניות, והאם במקרה של חניון פרטי גם קיימת מגבלה כזו. בתשובת העירייה מיום 6.6.2022 נמסר על ידי העירייה כי בנוגע לחלקים בפניה הנוגעים למספר החניות, נמסר לרכז פניות חופש המידע מהאגף לשירותי חניה כי לא קיימת הגבלה במספר החניות, הן בחניון ציבורי והן בחניון פרטי.

בעקבות כך פנתה גם הנתבעת באמצעות השוכרת לעירייה, ביום 9.8.2022 השיב רכז פניות חופש המידע לפניה ביום 9.8.2022 והבהיר כי במסגרת רישוי עסקים, נדרש מבקש הרישוי לפעול בהתאם להיתר בניה, אשר במסגרתו מוגשת תכנית להסדרי תנועה לבדיקה ולאישור. כן נכתב כי במסגרת רישוי עסקים סומנו 68 מקומות חניה בחניון, ותוספת או גריעה של מקומות חניה תביא לשינוי בתנאי המקום ולביטול הרישוי. אציין כי מתגובת התובעת לתשובת העירייה לנתבעת מיום 22.8.2022 עולה כי התובעת אינה כופרת בכך שבמסגרת הבקשה לרישוי עסק שהגישה הנתבעת, העירייה מגבילה את מספר החניות בחניון, אלא שלטענתה העיקרית בהקשר זה, שינוי בכמות החניות בהתאם לכך, באופן שיפחית משמעותית את דמי הניהול, יביא לכך שהתובעת לא תוכל לתחזק את החניון.

שנית, שוכנעתי כי אכן האינטרס של השוכרת מטעם הנתבעת, הוא למקסם את כמות החניות בחניון, ללא קשר לשאלה עבור כמה חניות תידרש לשלם דמי ניהול. זאת משום שהדבר יביא למקסום רווחיה מהחניון. מחוות דעתו של המהנדס בז'רנו, יועץ החניה מטעם הנתבעת, עלה כי במסגרת התכנון נעשה ניסיון למקסם את מספר מקומות החניה בהתאם להנחיות התכנון, ובסה"כ תוכננו 69 תאי חניה לרכב פרטי ו-3 תאי חניה לנכים. המומחה לא נחקר על עניין זה, ועל כן חוות דעתו לא נסתרה בכל הנוגע להיקף מקומות החניה. במאמר מוסגר אציין שקיים חוסר התאמה מסוים בין הנטען בתצהיר מטעם הנתבעת, שם נטען על פי נספח 2 לתצהיר שהוא מסמך מיום 24.9.2020 של אותו יועץ תנועה שנתן את חוות הדעת, כי קיימים 69 מקומות חניה מתוכם 3 לנכים, כאשר מחוות הדעת שנתנה במועד מאוחר יותר, נכתב שיש 69 מקומות חניה ועוד 3 תאי חניה לנכים. כמו כן, בתשובת העירייה מצוינים 68 מקומות חניה. לא ניתן הסבר על ידי הנתבעת באשר לפערים אלו, לכן אני מוצאת לקבוע כי חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעת, אשר הוגשה לאחר שכתב את המכתב עליו הסתמך נציג הנתבעת בתצהירו, היא שתכריע בעניין זה לצורך פסק הדין, על פיה סה"כ מקומות החניה בחניון הנתבעת אינו עולה על 72 חניות (69 חניות ועוד 3 חניות לנכים).

יחד עם האמור, מכיוון שמצאתי כי כמות החניות בפועל היא הבסיס לחישוב דמי הניהול, הרי שכמות כאמור יכולה להשתנות, זאת בין אם במסגרת רישוי העסק לכשיינתן תאשר העירייה כמות שונה של חניות, ובין אם בפועל, תאפשר הנתבעת או השוכרת מטעמה לכמות גדולה יותר של רכבים לחנות בחניון, באופן שכמות החניות בפועל תגדל, בניגוד לתנאי רישוי העסק (שהרי אם תחטא, אינה יכולה לצאת נשכרת מכך, ואין ערכאה זו מוסמכת לאכוף את דרישות העירייה). לפיכך ככל שישתבר בעתיד כי בפועל מתאפשרת חניה בחניון הנתבעת לכמות שונה של רכבים, הדבר יכול להביא לצורך בתחשיב מחודש של דמי הניהול.

טענות נוספות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/337/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. טענת התובעת שהנתבעת העלתה את דמי השכירות של החניון ועל כן עמדתה חסרת תום לב, דינה דחייה. דמי הניהול אינם נגזרים מגובה התמורה שמי מבעלי היחידות מקבל עבור השכרת יחידתו, ועל כן לגובה דמי השכירות אין כל רלוונטיות לעניין. גם אם כוונת הטענה היא שהפיכת החניון לחניון ציבורי הביאה לכך שהוא מיניב יותר, אין בה כדי לסייע לתובעת, הן משום שכאמור שהסכם הפשרה בתיק 422/18 נעשה על בסיס ההבנה שיופעל במקום חניון ציבורי, מבלי שהתובעת ביקשה לכלול במסגרתו היבטים הנוגעים לדמי הניהול, והן משום שאין בסיס לטענה לעניין התאמה בין מידת ההנאה של בעל יחידה מהיחידה לבין היקף דמי הניהול שעליו לשלם. אציין כי ב"כ התובעת ציין בסיכומי התגובה, כי בהסכם הפשרה בהליך 422/18 לא העלתה התובעת על דעתה כי הנתבעת תרצה להפחית את המספר החניות, וכי אם הייתה יודעת לא הייתה חותמת על הסכם הפשרה (פרוטוקול הדיון מיום 18.7.2022 בעמוד 13 שורות 33-35). אלא שבעולה מהאמור לעיל, שוכנעתי שאין המדובר ב"רצון" של הנתבעת להקטין שאת מספר החניות, שכן האינטרס שלה הוא דווקא שיהיו לה כמה שיותר חניות (גם אם כרוך בכך תשלום דמי ניהול גבוהים יותר), אלא שהקטנת מספר החניות היא תוצאה של דרישת העירייה במסגרת בקשה לרישיון עסק שהגישה השוכרת, שהצורך בו היה ידוע ומוסכם על שני הצדדים, דרישה שכל הנראה שני הצדדים לא צפו אותה.

36. התובעת טענה כי לא העידו נציגי הנתבעת אלא נציג השוכרת מטעמה בלבד, וכי יש בכך טעם לפגם, ובין היתר טענה באופן כללי לעדות שמיעה. לא מובן מטענות התובעת מה התוצאה הנתענת של טענה זו, ומה בדברי מנהל השוכרת הוא עדות שמיעה. מכל מקום, איני רואה פגם בכך שהנתבעת בחרה שנציג השוכרת מטעמה הוא שיעיד, כאשר התובעת לא פירטה מדוע היה צורך דווקא בעדות נציג הנתבעת. בפועל, השוכרת היא שעושה שימוש במקום, ונושא כמות החניות הנתענת באשר לתקופות הרלוונטיות לתביעה, הוא נושא הנמצא בטיפול. היבטים אחרים הנוגעים להכרעה זו, עיקרם בפרשנות פסקי דין קודמים, ולא מצאתי כי קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים באותם עניינים, המשפיעה על תוצאת פסק הדין. גם העובדה שתוצאת פסק הדין תשפיע בסופו של דבר על השוכרת אשר התחייבה בהסכם עם הנתבעת לשלם את דמי הניהול, ולא תשפיע על הנתבעת, אינה מביאה למסקנה הנוגעת לתום לבה של הנתבעת. זכותה של הנתבעת להציג עמדה המתיישבת עם עמדת השוכרת מטעמה, גם אם אין בעמדה זו כדי להשפיע עליה ישירות בהליך הנוכחי (טענה שאף היא מוטלת בספק, שכן הטלת הוצאות גבוהות על השוכרת מטעם הנתבעת יכול להשליך על היבטים שונים הנוגעים להמשך הסכם השכירות, מציאת שוכרים חלופיים וכד').

הסכום לחיוב הנתבעת

37. באשר לתקופת התביעה, התובעת לא טענה, וממילא לא הוכיחה כי הנתבעת הפעילה או שהיה באפשרותה להפעיל יותר מ-88 חניות, שהיא כמות החניות עליה שילמה הנתבעת בפועל לטענת התובעת. להיפך, מחקירתו הנגדית של העד מטעם הנתבעת (מנכ"ל השוכרת) עלה כי במסגרת הליך הרישוי, סימנה השוכרת את החניות בקומת החניון בהתאם לדרישות העירייה (ר' סעיף 23.4 לתצהיר מטעם הנתבעת וכן עמוד 5 לפרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 18.7.2022 שורות 17-20), כאשר כאמור לעיל, דרישות העירייה הביאו לכמות קטנה יותר של חניות בהן ניתן להשתמש בפועל. מכאן, שהתובעת לא הייתה זכאית לחייב את הנתבעת בדמי ניהול העולים על אלו ששילמה בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. בהקשר זה יש לציין שכפי שנקבע בפסיקה, רואים בעל נכס ששילם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף כמי שמסכים לשיטת החיוב הנהוגה, וטענתו לעניין שינוי בשיטת החיוב אינה מקנה לו זכות להשבת סכומים ששילם בעבר או לקיזוזם (ר' לדוגמא ע"א (ח) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, [פורסם בנבו] פ"מ תשס"ב (1) 721).

לעניין זה קובע המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331 :

"בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך לשלם על פי השיעורים ששילם בעבר בטענה כי נכוונותו לשלם מעל לחלקו המשותף הפכה לנורמה מחייבת...
יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים" (ההדגשות אינן במקור).

39. על כן, אף שהנתבעת שילמה על פי תחשיב של 88 חניות, וקודם לכן על פי 101 חניות, כאשר יתכן שבפועל הפעילה כמות חניות קטנה יותר, אינה מקנה לנתבעת זכות להחזר הפרש דמי הניהול ששילמה.

40. כתוצאה מהאמור, הסעד המבוקש בתביעה, לחייב את הנתבעת לשלם את ההפרש שבין דמי הניהול ששילמה (עבור 88 חניות) לבין דמי הניהול שהיה עליה לשלם על פי תחשיב של 101 חניות, נדחה.

41. אוסיף שגם בהנחה שטענת התובעת נכונה, ואין הצדקה להפחתה משמעותית זו של דמי הניהול, משום שהשירותים שהחניון מקבל מהתובעת לא צומצמו (איני מוצאת מקום להכריע בעניין זה), וחשוב סכום דמי הניהול על פי מספר החניות בפועל יוצר העמסה לא סבירה על יתר בעלי היחידות בבית המשותף, אין בכך כדי להביא למסקנה שיש לפרש את הסכמות הצדדים בעבר ככאלו הכוללות מספר חניות בהיקף של 109 חניות. עניין זה לא הוסכם בין הצדדים, גם אם ניתן להניח שהצדדים סברו שכמות החניות לא תפחת מכך, או לא תפחת משמעותית, ובדיעבד הסתבר ששניהם טעו.

42. יחד עם האמור, יתכן שהמצב שנוצר, שהביא להפחתה משמעותית בכמות החניות שיש לנתבעת בפועל, לפחות באשר לתקופת החוזה עם השוכרת מטעמה, יכול להוות בסיס להגשת תביעה בעילה של ביטול פסק הדין שניתן בהליך 357/16 בהסכמת הצדדים, במסגרתו הוסכם התעריף עבור כל חניה [לעניין האפשרות לעתור לביטול פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים בעילות הנוגעות לביטול הסכם ר' ע"א 116/82 **לבנת נ' טולידאנו**, פ"ד לט(2) 729 (1985), 732-733]. אולם תביעה בעילה כאמור לא הוגשה, ועל כן אותו פסק דין עומד על כנו. במאמר מוסגר אוסיף כי בעניין דומה נקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי במצב דברים מסוג זה לא מוצתה העילה, ועל פניו ניתן להגיש תביעה חדשה בנוגע לביטול פסק הדין [ר' עש"א (מחוזי תל אביב) 36177-06-20 **בוגנים נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 5.11.2020)]. מכל מקום, גם אם תוגש תביעה כאמור, יהא על התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/337/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להוכיח שאכן מתקיימות הנסיבות המצדיקות את ביטולו של פסק הדין ואת ההסכמות שעמדו בבסיסו.

לאור האמור, טוב יעשו הצדדים אם יפעלו להגיע להסכמות, חלף ניהול הליכים נוספים.

43. לאור האמור, התביעה נדחת. לאור תוצאה זו, תשלם התובעת לנתבעת הוצאות ההליך בסך של 6,000 ₪, זאת בהתחשב בסכום הנמוך של התביעה, אך יחד עם זאת, בהתחשב במורכבות ההליך ובאופי המחלוקות אשר חרגו מהמחלוקת על סכום התביעה.

ניתן היום, 02 ינואר 2023, ט' טבת תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים